

秘密保持契約書

本契約は、MARKON 株式会社（以下、甲という。）と本契約を締結する当事者（以下、「乙」という。）間において、甲乙間での取引、業務提携その他これらに関連する一切の検討（以下「本検討」という。）を行うにあたり、相互に開示または提供される情報の取扱いについて定めることを目的として締結される。

第1条（秘密情報）

1. 本契約において、秘密情報とは、本検討の目的で、書面、電子メール、口頭、電子記憶媒体その他形態を問わず、相手方（以下「開示者」という。）より提供又は開示された技術上及び営業上の情報のうち、開示の際に秘密である旨明示されたものをいう。
2. 前1項の規定にかかわらず、次に定める情報は秘密情報に含まれない。
 - （1） 開示者から開示を受けた時点で、既に公知であったもの
 - （2） 開示者から開示を受けた後、被開示者の責めによらないで公知となったもの
 - （3） 開示者から開示を受ける以前から被開示者が既に保有していたことを証明し得るもの
 - （4） 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
 - （5） 開示者から開示された情報を使用することなく、被開示者が独自に開発、知得したものの

第2条（秘密保持）

1. 被開示者は、秘密情報について厳に秘密を保持・管理し、秘密情報を、本検討を遂行する目的以外に使用してはならない。
2. 被開示者は、開示者の書面による事前の同意を得ることなくして秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、弁護士、公認会計士その他法令等により守秘義務を負う者に対する開示についてはこの限りではない。
3. 被開示者が開示者の書面による事前の同意を得て第三者に秘密情報を開示する場合当該第三者との間で本契約と同等の秘密保持契約を締結して秘密保持義務を遵守させる

ものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責めを負う。

4. 被開示者が、法令又は行政機関の規則等により秘密情報を開示する場合には、本条第1項を適用しない。ただし、開示が義務でないときは、被開示者は開示者に対し、事前に開示について同意を得るものとする。

第3条（秘密情報の利用者）

1. 被開示者は、本検討を遂行する上で必要最小限の範囲の取締役その他の役員及び従業員（以下「役員等」という。）に対してのみ、秘密情報を開示し又は利用させることができる。
2. 前項の場合、被開示者は役員等に対し、在任中であると退職後であることを問わず本契約に基づく秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。

第4条（秘密情報の複写、複製）

1. 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を複写又は複製してはならない。
2. 被開示者は、秘密情報を複写又は複製するときは、複写又は複製に関する記録を作成しなければならない。
3. 被開示者は、開示者から求められたときは、開示者に対し前項の記録を開示しなければならない。

第5条（秘密情報の管理）

1. 被開示者は、秘密情報に関する全ての書面及び媒体並びにその複写物及び複製物を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2. 開示者は、被開示者に対し、秘密情報の管理状況の報告を求めることができる。
3. 開示者は、秘密情報の管理状況を調査するため、被開示者に事前の通知をした上で被開示者の事務所等に立ち入ることができることとし、被開示者はこれに協力する。
4. 開示者は、前項の調査に当たり、被開示者の施設管理権を侵害し、又は被開示者が開示者以外の第三者に対して負担する秘密保持義務その他の法的義務に反することとならないよう配慮する。

第6条（秘密情報の帰属）

甲及び乙は、本契約に基づき開示者から被開示者に開示された秘密情報の権利は全て開示者に帰属するものとし秘密情報に関する特許権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権及びこれらの実施権又は使用権を開示者から取得するものではないことを確認する。

第7条（発明等の帰属）

被開示者は、秘密情報に基づき発明、考案、意匠及び著作物の創作をなしたときは、速やかに開示者に通知し、その帰属及び取扱いについて協議する。

第8条（秘密情報の返還）

被開示者は、本契約が終了したとき、又は開示者から秘密情報の返還請求を受けたときは、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、秘密情報に関する全ての書面及び媒体並びにそれらの複写物及び複製物を開示者に返還しなければならない。ただし、開示者が被開示者に対し、返還に代えて廃棄、消去処分を書面により指示した場合には、被開示者は速やかに開示者の同意を得た方法により廃棄、消去処分をするとともに、開示者に対しその事実を証明する書面を提出しなければならない。

第9条（事故時の対応）

秘密情報が漏洩した場合又はそのおそれが生じた場合、被開示者は直ちに開示者に対し情報の内容、流出経路及び流出範囲等を報告し、開示者の指示に従い、秘密情報の回収等適切な処置を講じて損害の発生及び拡大防止に努めなければならない。

第10条（損害賠償）

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害（当事者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害、合理的な範囲内における弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。

第11条（反社会的勢力の排除）

1. 本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過

しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 - (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 - (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
 - (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
 3. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
 4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。

第12条（有効期間）

1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から10年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに相互に契約を延長させる旨の意思表示がなされたときは甲乙間で協議の上、当該期間を延長することができる。
2. 第2条ないし第10条及び第13条の規定は、本契約が終了した後も効力を有する。

第13条（合意管轄）

本契約又は本契約に関連して、甲乙間に生じる全ての紛争は、東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。

第14条（協議事項）

甲及び乙は、本契約に規定のない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じたときは、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議する。

本契約は、電磁的記録として作成され、甲および乙が電子的手段（ウェブフォームへの入力、チェックボックスへの同意、電子署名その他これらに準ずる方法を含む。）により本契約内容に同意した時点で成立するものとする。

なお、本契約は電磁的に記録・保存されることをもって原本とみなし、書面の作成および押印を要しない。